

1501899-66.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2180803/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 12603628 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

4976/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2180803 - 1ª DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501899-66.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501899-66.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2180803/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 12603628 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

4976/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2180803 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

4976/20/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELENA RODRIGUES e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

Ao relatório da sentença anterior, anoto e acrescento que a primeira foi parcialmente anulada por V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça, em razão de não terem sido objeto de apreciação todos os pedidos formulados pela defesa, especialmente no tocante à restituição de bens e ao direito de apelar em liberdade. Decido.

O V. Acórdão anulou parcialmente a sentença anteriormente proferida porque não houve menção expressa a respeito dos bens, bem como também porque não houve manifestação do direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, com relação ao mérito propriamente dito com relação ao apelante Guilherme Bariola, reitero integralmente os termos do quanto decidido nas fls. 672/679, os quais ficam aqui expressamente confirmados, para fins de economia processual.

Aliás, considerando que a sentença foi parcialmente anulada, no que toca ao mérito propriamente dito não houve anulação, restando portanto íntegros os seus efeitos. Quanto aos pedidos que não foram apreciados e que provocaram a anulação da primeira sentença, passo a sobre eles me manifestar:

O pedido referente ao apelo em liberdade encontra-se prejudicado, uma vez que o réu encontra-se em liberdade – alvará de soltura de fls. 869/870.

Quanto aos pedidos de restituição de bens, formulados nas fls. 666 e seguintes:

Postulou o apelante a devolução de um veículo (fls. 668). O auto de exibição de apreensão de fls. 16/17 informou que foram apreendidos dois deles, um VW/FOX e um GM/ASTRA.

Há referência nos autos de que a propriedade de um deles é de pessoa estranha ao processo, de nome Angelina Tamires.

Em consulta ao apenso de restituição de bem apreendido, depreende-se que o veículo objeto do pedido é o primeiro, que seria de propriedade da empresa da genitora do réu Guilherme, denominada C.B. Comércio de Pisos e Revestimentos

Acompanha o pedido o CRLV em nome de CAO A Veículos, que segundo consta do verso, vendeu o automóvel para Luis Francisco da Rocha, em 20 de Agosto de 2019.

Há, ainda, um “Certificado de Garantia Shop Car”, emitido em 29/01/2020, no qual referido veículo teria sido vendido para a pessoa jurídica supramencionada.

Acompanha ainda o pedido uma cópia do contrato de seguro feito entre a C.B. e a seguradora Tokio Marine.

Em razão de tais documentos, e considerando que a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição, está suficientemente provada a propriedade.

Quanto ao perdimento do bem, por outro lado, deve ser observado que o veículo foi apreendido em poder do réu e que, ademais, ele o estava utilizando para transportar a droga.

Vigora, portanto, o disposto no artigo 60, § 6º da Lei 11343/06, que assim dispõe:

“§ 6º Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.”

Nem se diga, a respeito, que a lei 14322 é posterior aos fatos, uma vez que está se decidindo, nesta oportunidade e nesta data sobre o destino do bem. No mais, é claro que o texto da lei se refere a fatos que ocorreram antes da apreensão propriamente dita. Saliente-se, ainda, que não se trata de norma penal.

Portanto, afasta-se o pedido de devolução do veículo apreendido.

Quanto ao dinheiro e ao celular, considerando a ligação com o delito praticado e ausente demonstração de aquisição lícita, decreto igualmente o perdimento dos mesmos.

Fica deferida, por outro lado, a restituição dos bens dos réus absolvidos.

No mais, como acima exposto, mantém-se a sentença como prolatada.

P.I,

Campinas, 15 de setembro de 2022.